공소청 인권침해 사건 조사 및 처리 등에 관한 지침

[공소청 예규 제167호, 인권감독담당관][2026. 10. 2. 시행]

제정 대검 예규 제976호, 2019. 1. 7.
개정 대검 예규 제1121호, 2020. 9. 15.
개정 대검 예규 제1259호, 2021. 12. 28.
개정 공소청 예규 제167호, 2026. 10. 2.

제1조【목적】 이 지침은 공소청 소속 공무원의 업무수행과정에서 발생하는 인권침해 행위(이하 '공소청업무 관련 인권침해'라고 함)에 대한 조사 및 처리 등에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 인권 보호와 향상에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조【공소청업무 관련 인권침해 행위】 이 지침에서 '공소청업무 관련 인권침해 행위'라 함은 공소청공무원이 사건관계인의 인권보호 및 적법절차 준수 확립을 위한 「공소청 인권보호사무규칙」의 각 절차별 준수사항을 위반한 것을 말한다.

제3조【조사의 기본원칙】 ① 공소청업무 관련 인권침해 사건을 조사하는 공소청공무원은 진정인, 피해자, 피진정인 등 사건관계인의 인권을 존중하여야 한다.

② 제1항의 공소청공무원은 그 직무를 수행하면서 알게 된 비밀을 정당한 사유 없이 누설하거나 다른 목적으로 사용해서는 아니 된다.

제4조【조사담당자】 ① 공소청에서는 인권감독담당관이, 인권보호관이 별도 배치된 각급 공소청에서는 인권보호관 또는 불송치심사부 소속 검사가, 인권보호관이 별도 배치되지 않은 지청에서는 인권보호담당관 또는 해당 청 소속 검사로서 인권보호관이 지정하는 검사(이하 '인권보호관 등')가 공소청업무 관련 인권침해 사건의 조사 및 처리 등의 업무를 담당한다.

② 광역공소청 인권보호관은 검찰총장의 위임을 받아 광역공소청 관내 지방공소청 또는 지청의 공소청업무 관련 인권침해 사건의 조사 및 처리 등의 업무를 담당할 수 있다.

③ 지방공소청 인권보호관은 지방공소청장의 위임을 받아 지방공소청 관내 지청의 공소청업무 관련 인권침해 사건의 조사 및 처리 등의 업무를 담당할 수 있다.

제5조【조사대상사건 등】 인권보호관 등은 다음 각 호의 공소청업무 관련 인권침해 사건을 조사·처리한다. 다만, 다음 각 호의 사건 중 완결된 사건 또는 재판에 단순 불복하는 내용의 사건은 제외한다.

1. 공소청 소속 공무원의 직무집행과 관련하여 인권침해에 관한 신고, 이의, 탄원 등이 제기된 진정사건
2. 법무부 또는 국가인권위원회 등 다른 국가기관에서 공소청 소속 공무원의 직무집행 관련 인권침해를 이유로 이첩한 사건
3. 공소제기 여부 결정 단계 중 사건관계인 자살사망 사건
4. 공소청 관내(광역·지방공소청, 지청 포함)에서 공소청 공무원의 직무집행과 관련하여 인권침해 행위가 있었다고 의심할 만한 사정이

있거나 인권침해 행위가 있었는지 확인할 필요가 있는 사건

5. 공소청에 접수된 1호 내지 4호 사건으로 각급 공소청 또는 해당 청의 상급청에서 처리하는 것이 타당하다고 판단되어 공소청 인권정책관이 각급 공소청 또는 상급청으로 이첩한 사건
6. 그 밖에 검찰총장이 각급 공소청의 장에게 공소청(광역·지방공소청, 지청 포함) 소속 공무원의 인권침해 행위 여부를 확인 또는 조사하도록 지시한 사건

제6조【사건수리 등】 ① 제5조의 대상사건이 공소청사건사무규칙에 따라 진정사건 등으로 수리하여야 하는 사건인 경우에는 공소청사건사무규칙 해당 규정의 수리 및 처리절차에 따른다.

② 제1항을 제외한 나머지 사건의 경우에는 별지 제1호 서식을 이용하여 관리번호를 기재하고 기록을 작성한다. 이때 관리번호는 '소속청, 연도, 일련번호(OO지방공소청 2021년 인권 제1호)' 순으로 기재한다.

제7조【접수보고】 ① 각급 공소청의 인권보호관 등은 제5조 대상사건에 대한 진정서·이첩서류·공문 등의 접수 직후 또는 조사 개시 직후 별지 제2호 서식에 따라 공소청 인권정책관(인권감독담당관)에게 보고하여야 한다. 이때 진정서 등이 서류로 제출된 문서인 경우 전자문서(hwp, pdf 등의 파일형식)로 변환하여 위 서식에 첨부하여야 한다.

② 각급 공소청의 장은 중요한 인권침해 사건을 수리한 경우 「공소청 인권보호사무규칙」 제72조 제3항에 따라 법무부장관과 검찰총장에게 보고하여야 한다.

③ 제2항의 보고에 있어 지청의 경우에는 소속 지방공소청의 인권보호관을 경유하여 지방공소청장에게도 보고하여야 한다.

제8조【사건배당】 인권보호관이 별도 배치된 광역·지방공소청 및 차치지청의 경우 제5조의 공소청업무 관련 인권침해 사건의 배당 및 처리는 다음 각 호에 따른다.

1. 중요한 인권침해 사건 : 인권보호관 또는 불송치심사부 소속 검사가 기관장으로부터 직접 배당받아 조사 및 처리
2. 그 밖의 인권침해 사건 : 인권보호관이 기관장의 위임을 받아 인권보호담당관 또는 소속 청 검사에게 배당하여 인권보호관 전결(결재)로 처리

제9조【사건이첩 등】 ① 공소청 인권정책관은 공소청에 접수된 제5조의 대상사건 내용상 공소청 인권정책관실 외의 다른 부서 또는 공소청 이외의 각급 공소청에서 처리하는 것이 타당하다고 판단하는 경우에는 해당 부서 또는 각급 공소청으로 사건을 이첩할 수 있다.

② 공소청 인권정책관은 제5조의 대상사건과 관련하여 각급 공소청 사이에 조사가 중복되어 조정이 필요하거나, 성격상 해당 공소청에서 조사하는 것이 적절하지 않은 경우 등에는 해당 공소청의 상급 공소청 또는 관련 공소청에서 조사하게 하거나 공소청 인권감독담당관이 조사하게 할 수 있다.

③ 각급 공소청의 장은 제5조 대상사건의 내용상 공소청공무원의 비위

가 의심되어 감찰 개시가 필요하다고 판단하는 경우 감찰 조사만 진행하게 할 수 있다.

제10조【조사의 방법】 ① 인권보호관 등은 제5조 대상사건의 조사를 위하여 공소청공무원에게 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있고, 공소청공무원은 인권보호관 등의 위 요구에 성실히 협조하여야 한다.

1. 질문에 대한 구두 또는 서면 답변
2. 관련 사건기록과 관련 자료 제출
3. 출석 또는 진술서 제출
4. 조사대상 기관 방문 조사에 대한 협조
5. 그 밖에 조사업무 수행에 필요한 사항

② 공소청공무원이 제1항에 따른 인권보호관 등의 요구에 불응하거나 그 제출 등을 지연하는 경우에는 기관장의 보고를 거쳐 그 사유를 구체적으로 소명하여야 한다.

③ 인권보호관 등은 제5조 대상사건의 조사를 위하여 필요한 경우 해당 사건관계인을 대상으로 사건보안에 유의하여 관련 사항을 확인할 수 있다.

④ 피해자가 있는 사건의 조사 과정에서 피해자의 요청이 있는 경우 피해자 인적사항의 전부 또는 일부 기재를 생략하고 조사할 수 있다.

제11조【조사의 중지】 ① 인권보호관 등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 조사를 진행할 수 없는 경우 조사를 중지할 수 있다.

1. 피해자의 소재를 알 수 없는 경우

2. 조사가 필요한 중요 참고인의 소재를 알 수 없는 경우

3. 그 밖에 제1, 2호와 유사한 사정으로 조사를 진행할 수 없는 경우

② 인권보호관 등은 조사 중지 이후 6개월마다 1회 이상 피해자 및 중요 참고인의 소재와 조사 가능 여부를 파악하여야 한다.

③ 조사 중지 사유가 해소된 경우에는 인권보호관 등은 즉시 조사를 다시 시작하여야 한다.

제12조【조사결과보고서】 ① 인권보호관 등은 제5조 대상사건에 대한 조사를 종료한 경우 다음 각 호의 사항을 기재하여 별지 제3호 서식에 따라 조사결과보고서를 작성하여야 한다.

1. 사건 개요

2. 인권침해사건 조사 경과

3. 공소청 인권보호사무규칙 등 법령상의 준수사항 관련 쟁점

4. 조사결과 확인된 사실 및 인권침해 해당 여부

5. 필요한 사후조치에 관한 인권보호관 등의 검토의견

② 인권보호관 등은 제6조 제1항에 따라 접수·처리하여 결정문을 작성한 사건의 경우 제1항 제1호 내지 제4호 보고사항에 관하여는 결정문을 첨부·원용하는 방식 등으로 간이하게 조사결과보고서를 작성할 수 있다. 다만, 제5호 보고사항에 관하여는 결정문 작성과 별개로 조사결과보고서에 그 내용을 기재하여야 한다.

제13조【사후조치】 ① 인권보호관 등은 제12조의 인권침해사건 조사결과를 기관장에게 보고하여야 한다.

② 제1항의 보고를 받은 기관장은 조사결과 인권침해 행위가 인정되거나 인권의 보호와 향상을 위하여 조치가 필요하다고 판단한 경우 관련자 교육, 시정지시, 업무담당자 변경, 감찰 조사, 수사의뢰 및 제도개선 등 적절한 조치를 취할 수 있다.

③ 기관장이 제2항에 따라 감찰 담당검사에게 감찰 조사를 지시한 경우 또는 수사를 의뢰할 경우 인권보호관 등은 관련 기록과 조사결과 보고서를 감찰담당 검사 또는 수사기관에 송부한다.

제14조【처리보고】 ① 각급 공소청의 인권보호관 등은 제12조의 인권침해사건 조사결과 및 제13조의 사후조치에 대하여 별지 제4호 서식에 따라 공소청 인권정책관(인권감독담당관)에게 보고하여야 한다.

② 공소청 인권정책관은 제1항의 조사결과에 따른 인권침해 여부 판단 또는 사후조치에 관한 의견을 달리하는 경우, 인권보호관 등의 보완조사가 필요한 경우, 동종·유사사례 및 인권보호 관련 법령 등을 종합적으로 고려하여 기관장에게 인권침해 여부에 관한 재검토 또는 적절한 사후조치, 보완조사를 권고할 수 있다.

③ 각급 공소청의 장은 중요한 인권침해 사건을 처리한 경우 또는 소속 청의 검사 및 공소청 직원이 「공소청 인권보호사무규칙」을 위반하여 현저하게 사건관계인의 인권을 침해했거나 적법절차를 위반하였다고 볼 상당한 이유가 있는 경우 「공소청 인권보호사무규칙」 제72조

제3항 및 제76조 제2항에 따라 법무부장관과 검찰총장에게 보고하여야 한다.

④ 제3항의 보고에 있어 지청의 경우에는 소속 지방공소청의 인권보호관을 경유하여 지방공소청장에게도 보고하여야 한다.

제15조【기록의 보존 등】 ① 공소청 인권감독담당관, 각급 공소청의 인권보호관 등은 제11조에 의하여 작성되어 완결된 사건기록 중 제6조 제1항 사건은 「공소청보존사무규칙」에서 정한 기간에 따라, 제6조 제2항 사건은 3년간 각 보존한다. 다만 제6조 제2항의 사건 중 조사중지된 사건은 그 사건의 공소시효, 민사상 시효, 징계시효가 모두 만료될 때까지 보존한다.

② 보존기간은 사건이 완결된 다음해의 1월 1일부터 기산한다.

제16조【다른 지침과의 관계】 ① 국가인권위원회에서 공소청 소속 공무원의 직무집행 관련 인권침해를 이유로 이첩한 사건에 대한 접수 및 처리 보고는 「국가인권위원회 이첩사건 등 처리 지침」에 따라 공소청 인권기획담당관에게도 보고하여야 한다.

② 국가인권위원회 이외에 법무부 등 다른 국가기관이 공소청업무 관련 인권침해와 관련하여 이첩한 사건 등의 접수, 조사, 처리 및 보고와 관련된 절차는 다른 지침이나 규정에도 불구하고 이 지침에 따른다. 다만, 제9조 제3항에 따라 감찰을 개시한 경우 감찰 담당자는 「공소청 공무원의 범죄 및 비위 처리지침(공소청 예규)」에 따른 보고 및 처리 절차를 준수하여야 한다.

제17조【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」

에 따라 이 훈령에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2019. 1. 7.>

제1조【시행일】 이 지침은 2019. 1. 7.부터 시행한다.

제2조【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2019년 1월 7일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 1월 7일을 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2020. 9. 15.>

제1조【시행일】 이 지침은 2020. 9. 15.부터 시행한다.

제2조【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2020년 9월 15일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 9월 14일을 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2021. 12. 28.>

제1조【시행일】 이 지침은 2021. 12. 28.부터 시행한다.

부 칙 <공소청 예규 제167호, 2026. 10. 2.>

제1조【시행일】 이 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다. 단, 공소청법(법률 제21490호) 부칙 제6조 및 형사소송법(법률 제21857호) 부칙 제12조 등에 따라 수사를 계속하는 경우에는 종전 지침에 따른다.

[별지 제1호 서식]

<table>
<tr><td colspan="4">인 권 침 해 조 사 기 록</td><td>공소청장</td></tr>
<tr><td>관리번호</td><td>○○지방공소청
20 년 인권 제 호</td><td>사 건 명</td><td></td><td>인권보호관</td></tr>
<tr><td>사건관계인</td><td colspan="3"></td><td>인권보호담당관</td></tr>
<tr><td>관련 공무원</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>사실관계
요 지</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>접수일자</td><td colspan="3">20 . . .</td><td></td></tr>
<tr><td>처리일자</td><td>20 . . .</td><td>처리결과</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>비 고</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
</table>

[별지 제2호 서식]

인권침해사건 접수 보고	
접수청	○○지방공소청
접수일	20 . . .
관리번호	○○지방공소청 20○○진정 제○○호
인권보호관 등	○○지방공소청 검사 ○ ○ ○
비 고	[공소청 이첩사건, 공소청 20○○인권 제○○호]
첨 부	*(진정서·이첩서류 등을 전자문서로 첨부)*

[별지 제3호 서식]

인권침해사건 조사결과보고서

2026. 12. 00. OO지방공소청 인권보호관 OOO

1 사건 개요

가. 조사착수 경위

○ (*지침 제5조 각 호 중 조사대상사건의 종류를 기재*)

나. 진정인 등 인권침해 대상자 인적사항

○ (*진정인 등 인권침해를 주장하는 대상자의 인적사항을 기재*)

※ (*진정인 등이 교정시설 수용자인 경우 수용장소, 기결·미결 여부, 수용 중인 사건의 간략한 정보도 함께 기재 요망*)

다. 관련 공소청공무원 인적사항

○ (*인권침해사건 관련 공소청공무원의 성명, 소속, 직급 등을 기재*)

라. 인권침해 관련사건 정보

○ (*인권침해가 주장된 관련 사건의 사건번호, 죄명, 주임검사, 피의사실 요지 등 구체적 정보를 기재*)

마. 인권침해사실 요지

○ (*진정인 등의 인권침해 주장사실 요지를 기재*)

2 인권침해사건 조사 경과

○ [*공소청 인권감독담당관실에 인권침해사건의 접수를 보고한 일자 기재*]

○ (*기록검토, 관련자 진술청취 등 인권침해 사건의 조사경과를 시간 순으로 기재*)

3 공소청 인권보호사무규칙 등 관련 법령상의 쟁점

○ (*공소청 인권보호사무규칙 또는 인권보호 관련 공소청 예규 등 법령상의 준수사항 관련 쟁점을 기재*)

4 조사결과 확인된 사실 및 인권침해 해당 여부

가. 조사결과 확인된 사실

○ (*기록검토, 관련자 진술청취 등 조사결과 확인된 사실 기재*)

나. 인권침해 해당 여부

○ (*공소청 인권보호사무규칙 등 인권보호 관련 법령을 위반하여 사건관계인의 인권을 침해하였는지 여부에 관한 판단*)

5 필요한 사후조치에 관한 인권보호관 등의 검토의견

○ (*조사결과 인권침해 행위가 인정되는 경우, 또는 인권침해에 이르지 않더라도 인권의 보호와 향상을 위하여 조치가 필요하다고 판단되는 경우, '관련자 교육, 시정지시, 업무담당자 변경, 감찰조사, 수사의뢰 및 제도개선 등' 필요한 적절 조치와 관련하여 기관장이 참고할 수 있도록 인권보호관의 검토의견을 기재*) ▨

[별지 제4호 서식]

인권침해사건 처리보고	
접수청	○○지방공소청
조사종결일	20 . . .
관리번호	○○지방공소청 20○○진정 제○○호
인권보호관 등	○○지방공소청 검사 ○ ○ ○
조사결과1)	1. 사건 개요 2. 인권침해사건 조사 경과 3. 공소청 인권보호사무규칙 등 법령상의 준수사항 관련 쟁점 4. 조사결과 확인된 사실 및 인권침해 여부 5. 필요한 사후조치에 관한 인권보호관 등의 검토의견
사후조치	(기관장의 사후조치 결과를 기재)
비 고	[공소청 이첩사건, 공소청 20○○인권 제○○호]

1) 별지 제3호 서식에 따라 작성한 '인권침해사건 조사결과보고서' 첨부 가능.